

1500746-51.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2090403/2021 - DEL.POL.SUZANO, 17127174 -

DEL.POL.SUZANO, 1306/21/309 - DEL.POL.SUZANO, 2090403 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leandro de Souza Constantino

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500746-51.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500746-51.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2090403/2021 - DEL.POL.SUZANO, 17127174 -

DEL.POL.SUZANO, 1306/21/309 - DEL.POL.SUZANO, 2090403 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leandro de Souza Constantino

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de LEANDRO DE SOUZA CONSTANTINO (nascido em 26/02/1985), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 33, caput, Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que, em 02/04/2021, por volta das 16h35, na Rua Rubens Pimentel

de Medeiros, nº 21, Cidade Miguel Badra, neste Município e Comarca de Suzano, o Réu traria com ele, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 112 (cento e doze) porções de cocaína (76,78g), 87 (oitenta e sete) porções de maconha (183,94g) e 156 (cento e cinquenta e seis) frascos de lança perfume.

Em 03/04/2021, foi homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva (fls. 92/94).

Laudo de exame químico-toxicológico às fls. 108/110.

Resposta à acusação às fls. 140/141.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogado o Réu (fls. 232/234).

Em alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação, nos termos da denúncia (fls. 265/269).

A Defesa, em alegações finais, requer a absolvição do Réu, por falta de provas.

Subsidiariamente, requer a aplicação da pena no mínimo legal, com regime inicial aberto (fls. 279/283).

É o relatório.

De início, ressalto que a regra da identidade física do juiz, prevista no art. 399, § 2º, CPP, está sendo respeitada neste processo, tendo em vista que o MM. Dr. Fernando Augusto Andrade Conceição, que presidiu a instrução probatória, foi removido de cargo.

Nesse caso, aplica-se, por analogia, a regra prevista no art. 132, CPC, que determina que, caso o juiz que encerrou a produção de prova estiver removido, incumbe ao seu substituto legal o dever de prolatar sentença.

Passo ao exame do mérito.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/10), pelo auto de exibição e apreensão das drogas (fls. 23) e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 108/110), produzido na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Da mesma forma, a autoria do crime supracitado é indubitosa, diante do conjunto probatório construído em instrução processual.

O guarda municipal Fabio Correa, ouvido em juízo, afirmou que estava em patrulhamento no local, conhecido ponto de tráfico de drogas, quando visualizou três indivíduos, juntos, em atitude suspeita. Um dos indivíduos, Éder, dispensou uma sacola plástica, contendo drogas, ao visualizar os policiais. Ao ser indagado, esse indivíduo afirmou que segurava essa sacola a pedido do Réu, que confirmou essa versão. O Réu, por sua vez, estava com uma mochila, contendo grande quantidade e variedade de drogas. Ao ser questionado, o Réu confessou a prática do tráfico de drogas no local.

O guarda municipal Matheus Felipe Ribeiro de Sousa prestou depoimento no mesmo sentido, acrescentando que nada de ilícito foi encontrado com o terceiro indivíduo, Danilo. Afirmou que, na mochila encontrada com o Réu, foram localizados lança-perfume, cocaína e maconha, ao passo que, na sacola dispensada por Éder, foi localizado apenas lança-perfume. A atitude suspeita praticada pelos três indivíduos foi o fato de estarem juntos, em local conhecido como ponto de venda de drogas, portando uma mochila e uma sacola, havendo breve tentativa de fuga, assim que eles visualizaram a equipe. Afirmou que não conhece o Réu de abordagens anteriores e não tem nada contra ele.

Em seu interrogatório judicial, o Réu negou os fatos. Disse que trabalha como ajudante geral no local dos fatos, quando, em dado momento, uma viatura apareceu e abordou dois jovens, que estavam próximos. Logo após, os guardas o abordaram e fizeram algumas perguntas, relacionadas ao tráfico de drogas. Os dois agentes não assumiram que estavam traficando e afirmaram que era ele quem estaria traficando.

Logo após, os guardas viram a sua folha de antecedentes e, por isso, concluíram que ele era o traficante. Acha que os guardas têm algo contra ele. Na delegacia, não confessou os fatos, não conseguiu falar nada ao Delegado, pois estava indignado. Disse que assinou um documento apresentando pelo Delegado. Não leu esse documento, não confessou os fatos perante a Autoridade Policial. Consta, porém, a confissão do Réu em delegacia (fls. 15).

A prova constante dos autos, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidencia a prática do crime de tráfico de drogas pelo Réu, conforme consta da denúncia, sendo os depoimentos das testemunhas, em juízo, compatíveis e firmes, corroborando o quanto narrado na denúncia.

A versão apresentada pelo Réu em interrogatório judicial ficou isolada nos autos, sendo contraposta pela versão apresentada pelas testemunhas, que apresentaram com clareza a dinâmica dos fatos e da abordagem policial, não havendo qualquer motivo para incriminarem falsamente o Réu.

No mais, pelo teor das provas supracitadas, considera-se demonstrada a intenção do Réu de destinar as drogas à entrega ao consumo de terceiros, razão pela qual se caracteriza o crime de tráfico de drogas.

O fato é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade, dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, a culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Não há causa de aumento e de diminuição de pena.

Passo à dosimetria da pena.

No que se refere à pena base, a natureza das drogas deve ser considerada contra o Réu, por terem sido apreendidas três diferentes espécies, entre elas cocaína, droga especialmente viciante e danosa à saúde pública. Já a quantidade de drogas apreendida é razoável, sendo essa circunstância neutra. O Réu ostenta maus antecedentes, pois conta com três sentenças condenatórias anteriores transitadas em julgado (fls. 74/76), sendo que a sentença proferida no processo nº 0019224-14.2021.8.26.0224, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal de Guarulhos, será considerada como reincidência específica, ao passo que as sentenças dos processos nºs 0032677-26.2006.8.26.0050 e 0075885-28.2003.8.26.0224, que tramitaram perante a 17ª Vara Criminal de São Paulo e 3ª Vara Criminal de Guarulhos, estão sendo consideradas para a configuração de maus antecedentes. As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, , a pena base deve ser fixada em 1/4 acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa.

Está presente a agravante da reincidência específica (arts. 61, I, 63 e 64, CP), em razão de anterior condenação, por sentença transitada em julgado, no processo nº 0019224-14.2021.8.26.0224, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal de Guarulhos (fls. 74/76) e não há atenuante. Dessa forma, exaspero a pena base acima em 1/5, restando a pena provisória em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa.

Conforme exposto acima, não há causa de aumento e de diminuição de pena. Assim, a pena provisória fica mantida como pena definitiva.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, deverá o Réu cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime fechado.

Nos termos do art. 387, § 2º, CPP, para a fixação do regime inicial de cumprimento

de pena, deve-se considerar o tempo da prisão cautelar. No caso, o Réu ficou preso por menos tempo do que o lapso necessário para a progressão de regime, a teor do art. 112, VII, LEP, uma vez que cometeu crime hediondo, razão pela qual não se concede a progressão neste momento.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, ante a reincidência e o quantum da pena aplicada.

Ante o exposto, condeno o Réu LEANDRO DE SOUZA CONSTANTINO como incurso no art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa, pelo mínimo legal.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Indefiro ao Réu o direito de recorrer em liberdade, considerando a pena ora aplicada e a manutenção dos pressupostos de sua prisão preventiva.

Expeça-se certidão de honorários à Defesa Dativa nomeada.

Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 08 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA